

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КОПИЯ

г. Николаевск-на-Амуре

30 января 2026 года

Мировой судья судебного участка № 43 судебного района «Город Николаевск-на-Амуре Хабаровского края» Нам Е.В., при секретаре Куликовой Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная Коллекторская Организация «НБК» (далее – ООО «ПКО «НБК») о правопреемстве на стороне должника по гражданскому делу № 2-2717/2016 по заявлению НАО «Первое коллекторское бюро» о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по кредитному договору с [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

УСТАНОВИЛ:

18.12.2025 ООО «ПКО «НБК» обратилось к мировому судье с заявлением о процессуальном правопреемстве, указав, что судебным приказом № 2-2717/2016 от 11.11.2016 с [REDACTED] [REDACTED] в пользу НАО «ПКБ» взыскана задолженность по договору займа № 12/2208/00000/400014 от 12.01.2012. Определением мирового судьи от 23.09.2021 произведена замена взыскателя на ООО «НБК». Заемщик умер. Просит произвести замену умершего должника по гражданскому делу № 2-2717/2016 на его наследников.

В судебное заседание представитель заявителя, заинтересованные лица, судебный пристав-исполнитель не явились, о дате, времени и месте судебного заседания извещались, заявление рассмотрено в их отсутствие, так как в соответствии с ч. 2 ст. 203 ГПК РФ, их неявка не является препятствием к рассмотрению поставленного перед судом вопроса.

Изучив материалы дела и приложенные к заявлению документы, мировой судья приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. Все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил.

В соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об исполнительном производстве», в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, перевод долга) судебный пристав-исполнитель производит замену этой стороны исполнительного производства ее правопреемником на основании судебного акта о замене стороны исполнительного производства правопреемником по исполнительному документу, выданному на основании судебного акта или являющегося судебным актом.

Таким образом, суд вправе рассмотреть вопрос о замене стороны ее правопреемником на стадии исполнения решения суда.

11.11.2016 судебным приказом мирового судьи судебного участка № 43 г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района Хабаровского края по гражданскому делу № 2-2717/2016 с [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] в пользу НАО «Первое коллекторское бюро» взысканы денежные средства в счет погашения задолженности по кредитному договору № 12/2208/00000/400014 от 12.01.2012 за период с 14.01.2013 по 25.07.2014 в размере 50 000,00 руб., расходы по уплате государственной пошлины 850,00 руб., всего ко взысканию 50 850,00 руб.

23.09.2021 определением мирового судьи произведена замена взыскателя на ООО «НБК».

ООО «НБК» переименовано в ООО «ПКО «НБК».

Согласно информации с официального сайта ФССП России, исполнительное производство № 97205/21/27020-ИП от 23.11.2021, возбужденное в отношении [REDACTED] на основании судебного приказа № 2-2717/2016, окончено 24.06.2024 в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Вышеуказанного Закона, по общему правилу исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

Таким образом, срок предъявления данного судебного приказа к исполнению не истек.

Правопреемниками умершего являются его наследники, отвечающие по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества (п. 1 ст. 1110, п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Таким образом, правопреемство в случае смерти должника невозможно только в случае, если обязательство неразрывно связано с личностью должника.

В данном случае, обязанность [REDACTED] по возмещению взысканной судом суммы долга по кредитному обязательству, с личностью должника не связана, следовательно, данное обстоятельство входит в состав наследства и в порядке правопреемства переходит к его наследнику, то есть спорное правоотношение допускает правопреемство.

Поскольку в пользу НАО «ПКО» с [REDACTED] взыскана задолженность по кредитному договору, которая в последующем была переуступлена ООО «ПКО «НБК», данное обстоятельство смертью должника в силу п. 1 ст. 418 ГК РФ не прекращается.

Согласно сведениям, представленным по запросу суда нотариусом Николаевского нотариального округа Хабаровского края, установлено, что после смерти Р.М., умершей [REDACTED] заведено наследственное дело № 40322089-84/2025. Наследником по закону является дочь наследодателя – [REDACTED] которой выдано свидетельство о праве на наследство по закону: квартира, расположенная по адресу: [REDACTED]

Учитывая установленные в судебном заседании обстоятельства и, исходя из приведенных выше норм законодательства, спорное правоотношение допускает правопреемство, имеются правовые основания для замены должника [REDACTED] её правопреемником [REDACTED]

Объем ответственности наследника по обязательствам должника, исходя из положений ст. 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничен стоимостью принятого имущества, в связи, с чем взыскание задолженности с правопреемника должника должно быть, произведено в пределах стоимости перешедшего к ней наследственного имущества.

3

На основании изложенного, руководствуясь статьями 44, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная Коллекторская Организация «НБК» о процессуальном правопреемстве по гражданскому делу № 2-2717/2016, удовлетворить.

Произвести замену должника [REDACTED] по гражданскому делу № 2-2717/2016 на её правопреемника [REDACTED] в пределах стоимости перешедшего к ней наследственного имущества.

Настоящее определение может быть обжаловано путем подачи частной жалобы в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края в течение пятнадцати дней со дня его вынесения через мирового судью, его вынесшего

Мировой судья

Е.В. Нам

